

福岡地方裁判所民事第2部合議B係御中

意見書

- 一 従業員に対する福利厚生費と交際費の関係について

青山学院大学法学部教授
博士(法学・一橋大学)

三木義



はじめに

筆者は、長年税法の研究をしてきた者として、研究者の良心に基づいて福利厚生費と交際費の関係について、できるだけ体系的に意見を申し上げたい。

租税法の分野では、通常の民事事件のような裁判官の前提が欠けているため、ともすれば具体的事案にのみ向けられた課税庁の非体系的な主張が漫然と維持されることが少なくなく、租税法の課税要件の整合的な理解が著しく難しくなっている。

近年においても、所得税法37条の「必要経費」について、課税庁の実務の取扱いでは、条文の文言にない「事業に直接関係する支出」の場合に限定する解釈が横行し、それを下級審裁判所が漫然と前提とし、多くの事例で納税者が不利益を受けてきた(一例として、所得税の交際費の課税要件についての東京地裁平成23年8月9日判決)。しかし、当該事件の控訴理由で、当職及び本件訴訟代理人山本洋一郎氏ら日弁連税制委員会の有志が、昭和38年の政府税制調査会の整備答申と条文の構成の体系的な主張をした結果、東京高裁平成24年9月19日判決(判例時報2170号20頁)が、「直接関係性まで要る」との課税庁の主張を退け、最高裁平成26年1月17日上告不受理決定もこれを支持したことにより、ようやくまともな体系的な理解に立った解釈適用が可能になった。

租税法の課税要件の解釈については、このような問題が多く残されており、本件の法人税の交際費の課税要件についてもその一^〆である。

1 租税特別措置法の解釈方法

- (1) まず何よりも、本件の交際費課税の要件が租税特別措置法に定められていることを、裁判官は正確に理解すべきである。なぜ、法人税法にではなく、租税特別措置法に規定されているのか、その理由を理解しておかねばならない。

交際費が、寄付金のように、そもそも事業上の経費性が希薄な支出であれば、その損金性を法人税法本法で制約することも可能であったかもしれない。しかし、交際費は、企業会計上当然の損金であり、実際に支出している以上、その損金性を否定することは本来できないものである。

ところが、昭和29年の、いわゆる「社用族」の氾濫による資本蓄積への影響を懸念した政府は交際費の損金性を「政策的」に制限せざるをえなくなり、そのために、租税特別措置として損金算入否認規定を設けたのであ

る。

租税特別措置は、通常は課税されるものを例外的に非課税にする優遇措置が多いが、交際費特例は全く逆に、本来原則課税されないものを、例外的・政策的に課税し、納税者に著しい不利益を及ぼす特別措置である。従って、最高裁が、非課税規定を優遇措置として「厳格解釈」しなければならないと強調するなら(例えば、「不動産の取得」の解釈についての最高裁昭和48年11月16日民集27巻10号1333頁第二小法廷判決など)、不利益措置としての租税特別措置の解釈はより厳密な「超厳格解釈」でなければならないはずである。

この点、交際費に関する租税特別措置法の解釈についての従来の裁判例は、まったく非体系的な錯覚した議論を展開しているといわざるを得ない。例えば、被告準備書面(1)(24頁)が引用する東京地裁平成21年2月5日判決をみると、次のような記述で交際費に該当するとしている。

「従業員の慰安行事のため支出する費用は、本来は損金に算入されない交際費等に該当するものであることを前提としつつ、その費用が『通常要する費用』の範囲にある限りは、従業員の福利厚生費として法人が負担するのが相当であり、その全額につき損金算入を認めても法人の冗費を抑制するなどの目的に反しないからであると解される」

まず、「従業員の慰安旅行が本来は交際費等に該当する」というのは、一体、法人税法及び企業会計のどこから出てくるのだろうか。全く税法を誤解した説明と言わざるを得ない。従業員全体を対象にした慰安旅行は本来福利厚生費であり、それが法人税法の原則である。また、交際費は本来損金に算入されないものではない。政策的に、本来は損金算入が当然なものを規制したに過ぎない。その意味で、この判決のこの文章は全く法人税法の仕組みを理解していない記述と言わざるを得ない。

従って、本来は福利厚生費であるが、ただ、福利厚生为名目で特定の従業員等に対してのみ飲食費が支出されているようなときには、通常の福利厚生費としての実態が疑わしい場合がありうる。そのような場合は、特定の従業員に対する給与や交際費に該当するとしないと不合理な場合があり得るが、それはあくまでも例外である。

- (2)本来損金なのに、政策的に損金算入が否定されている「交際費等」の規定内容を次に確認しておこう。租税特別措置法61条の4(平成26年法改正前の本件課税年度に係るものを挙げる)は次のように定義している。

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。一号 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」

この規定によると、損金算入が否定されるのは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で」、「得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等に対する」支出であり、その行為が「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」である。

この規定から、一般的に理解されるのは、取引相手に対する支出が規制の対象であり、従業員は原則として対象にならない、ということである。

ただ、そうすると、いわゆる社用族による冗費節約が形骸化されることから、従業員でも会社の費用で飲食を重ねる特定の従業員は例外的に規制の対象にしなければならないので、事業関係者等に含めて規制せざるをえないことになる。つまり、交際費課税の対象になるのは、一部の従業員が企業により接待等の利益を受けた場合に限定されているのである。逆に、企業が全従業員に接待するというのは法人税法の仕組みからはあり得ないのである。それは基本的に福利厚生費か、それが異常に高い場合には給与になりうるか、に過ぎない。

ただし、企業が一部の従業員に便益を与えた場合であっても、全従業員に与える便益等と変わりがないものもある。このような場合に、一部の従業員が受けたということだけで交際費課税をするのは、冗費節約という政策目的にも合致しないので、特別措置法は「従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」であれば、あえて交際費課税の対象にしないことを明記したのである。

つまり、特別措置法の規定が従業員に対する支出を含めるとしても、それは社用族としての実態のある一部従業員に対する支出を対象にしたのに過ぎないのであり、全従業員を対象とするものは本来含めていないのである。また、一部の従業員に対する支出である場合でも、福利厚生としての実態がある場合もあるのであり、そういう場合は「通常要する費用」の範囲内として除外されているのである。

この点を実務、裁判例が全く誤解していることが、こうした誤った課税を引き起こしている。

2被告第一準備書面の杜撰さ

これに対して、被告準備書面は本件租税特別措置法の課税要件が充足されていることの根拠を示さず立証を全く行っていない。

- (1) まず、被告も認定しているように、本件は全従業員を対象にした企画である。このような場合の支出が交際費になることの根拠を示していない。原則損金算入できるものを、例外的に規制した規定の解釈として、何ら合理的な説明していない。
- (2) 被告が依拠しているのは、交際費課税を安易に認定してきた従来の裁判例にすぎないし、前提がだいぶ異なる。

- ① まず、東京地裁昭和56年4月15日判決（同準備書面22頁）は特定の役員・従業員が支出した飲食代の事案であり、本件とは全く前提が異なる。
- ② また、京都地裁平成11年9月10日判決（同準備書面24頁）は、従業員よりも取引先の対象者が圧倒的に多く、しかも従業員の少数割合しか出席しなかった事例であり、これまた前提が異なる。

全従業員を対象とした事案としては、東京地裁昭和57年8月31日判決（同準備書面23頁）と東京地裁平成21年2月5日判決（同準備書面24頁）があるが、この点は先行裁判例として検討しておこう。

- ③ まず、東京地裁昭和57年判決は「本件祝賀会の参加者627名の中には、下請業者60名が含まれており、本件祝賀会がもっぱら従業員慰安のためであるとはいえない」ということを根拠にしている驚くべき誤解による判決であることに注意されたい。

法律用語としての「もっぱら」を100%と解していることになる。「専ら・もっぱら」を100%という意味で解したら、税法等は崩壊してしまう（例えば、「地方税法施行令第7条の5（事業に専ら従事する親族の範囲）」を参照されたい。また「所得税法57条1項（専ら事業に従事する親族）の判定に関する同法施行令165条1項には「年を通じて6カ月を超えるかどうかによる」と定めている。また、特定秘密の保護に関する法律により正当な業務による取材も同法22条2項の「専ら」が100%公益目的でなければならないとすると、およそマスコミによる取材活動は不可能というおよそあり得ない解釈となる）。通常の方法解釈としては「専ら」は「主として」の意味で使われており、その割合は通常7割程度ということを前提にしている

ことは周知の通りである。

また、この判決の解釈は、全従業員を対象にした福利厚生でも通常の費用を超えている場合には、交際費になるという誤った前提に立っている。従業員への支出が交際費課税の対象になるのは、全従業員への支出ではなく、特定の従業員に対する支出の場合であり、その形態等が接待等であるため交際費等といわざるをえない場合である。少なくとも、全従業員が対象となっているものは、それが慰安目的であり、合理性があれば、福利厚生費であり、万一、異常に高額である場合には、その差額は全従業員に対する給与と解されることになり、いずれにせよ、租税特別措置の交際費等の範囲外の問題である。

- ④ 次に、東京地裁の平成21年判決は、この57年判決を前提にしているためか、前述のように、従業員に対する福利厚生費の位置づけを逆さまに理解しており、次のような前提で解している。

「従業員の慰安行事のため支出する費用は、本来は損金に算入されない交際費等に該当するものであることを前提としつつ、その費用が「通常要する費用」の範囲にある限りは、従業員の福利厚生費として法人が負担するのが相当であり、その全額につき損金算入を認めても法人の冗費を抑制するなどの目的に反しないからであると解される。

したがって、専ら従業員の慰安のために行われる行事が、交際費等から除外されるためには、法人が費用を負担して行う福利厚生事業として社会通念上一般的に行われている範囲のものであると認められることが必要であり、通常一般的に行われる範囲内のものであるか否かは、当該行事が従業員の全員参加を予定したものかその一部のみを対象としたものか、開催の場所、慰安行事の内容、参加者1人当たりの費用等を総合して判断すべきである。」

しかし、現行の法の仕組みからすれば全く逆であり、法人が全従業員に対し、慰安のために支出するものは原則として福利厚生費であり損金算入可能であるが、例外的に、異常に高額な場合は差額分が給与になることはあっても、本租税特別措置法の規定外である。他方、特定の従業員の慰安目的のためであるとする、その支出に合理的理由がなかったり、異常に高額であった場合には、本租税特別措置法の規定により交際費に該当する場合があり得るだけである。従って、東京地裁平成21年判決は、福利厚生費も原則損金不算入という誤った前提の下で司法が果たすべき検討を怠った判断に過ぎない。

3従業員と交際費の関係

(1)最後に、今一度確認しておこう。法人税法上、交際費は損金算入できる企業の支出である。これが原則である。昭和29年に企業の冗費節約を理由に、交際費の損金算入を規制したが、あくまでも企業の冗費である接待等の支出に限定し、しかも、法人税法本法に規定することはできずに、租税特別措置という政策的時限立法の枠内で規制したのである。

規制される交際費とその他の支出とは紙一重の違いに過ぎないものが多い。大企業なら広告宣伝費として落とせるものであっても、取引先の限定されている中小企業だと、それが交際費と認定される場合も少なくない。懇意の取引先等に対する宣伝は接待と紙一重だからである。こういう支出を、例外的に、損金不算入と規定するなら、立法論としては条文を明確にしなければならないし、解釈論としては、不明確な部分は納税者の原則的な理解を尊重する解釈でなければならない。

租税特別措置法は「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する」支出を課税の対象にしている。従業員は明文では規定されていない。条文を素直に読む限り、取引先等を対象にすることを想定している規定である。そもそも、会社が従業員と交際することは原則としてありえないからでもある。従業員を対象にするようになったのは、特定の従業員が会社の金で飲食するケースがでてきたためであり、このような場合、法人税法の素直な解釈としては従業員に対する現物給付であり、給与とした方が妥当と思われるが、給与になると、受給者の給与所得課税や法人の源泉徴収問題が生じるため、課税庁・納税者双方がこのことを主張せず、交際費課税の枠内で争ったため、接待の形態があることを理由に交際費課税で決着をつけてきたのであろう。従って、これまでの裁判例を前提に、特定の従業員に対する一定の支出が交際費として課税の対象にするという主張なら、わからないでもない。

しかし、本件は全従業員を対象とし、実際にも従業員の70%を超す圧倒的多数が出席し、年に一度だけの社員の慰労会を催すものである。これが、どうして、交際費になるのか、企業が従業員全体と交際するというのは、法人税法の思想からはあり得ない。

万一、異常に高額というなら、その部分は給与として課税すべきもので

あろう。

(2)『通常要する費用』の解釈◆立証について

なお、100歩譲って被告の論理が成り立ち、全従業員を対象にした慰安のための支出が交際費になるとしても、通常のコストの範囲内は除かれねばならないのであるから、被告は通常のコストはいくらで、本件ではそれをどの程度超えているということを立証しなければならないはずであるが、ただ、高いというだけで何ら根拠を示していないし何ら立証をしていない。

それだけではない。このような解釈適用は、冗費節約の趣旨を全く没却するものでもある。

例えば、企業が何周年記念に海外旅行を考えたが、円安で費用が高くなったため、その金額より安く国内での宴会にして従業員に我慢してもらって費用を抑えても、宴会として通常より高ければ、交際費課税されるという、冗費節約の趣旨に真っ向から反する解釈適用をしているからである。課税庁自らが交際費課税の立法趣旨に真っ向から反する解釈適用をしていることを、司法はきちんと租税法律主義の観点から規制すべきである

おわりに

以上述べたように、本件支出は交際費等といえるものではなく、租税特別措置法61条の4の課税要件を充足せず、したがって、本件課税処分は違法と言わざるを得ない。裁判所におかれては、全従業員に対する支出と交際費政策規制税制の関係を体系的に解釈されて、適切な判断をされることを心からお願い申し上げます。